Penalidades para o Permissionário

A Permissão para Dirigir (PPD), também conhecida como CNH Provisória, é uma fase obrigatória na vida de todo motorista.

A ''Permissão para Dirigir'' trata-se, portanto, de um documento transitório de habilitação, idêntico à habilitação definitiva, mas que possui um prazo temporário de validade, de apenas 1 (um) ano, cujo objetivo é criar um ''período de experiência'' para o condutor iniciante, de modo que se verifique, ao final deste período, como foi o seu comportamento no trânsito.

Vale a leitura da Resolução 789/20 do CONTRAN, que á foi alterada pela Resolução 849/21.

Segundo o art. 148, § 2º do CTB, o candidato à habilitação que for aprovado em todos os testes, adquire a PPD que possui validade de 12 meses.

> ***Art. 148.*** *Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.*
> *§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.*
> *§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.*
> *§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo* ***não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.***
> *§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.*
> *§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.*

No documento físico da PPD, vem escrito que o motorista está na permissão para dirigir, veja:

Sendo assim, depois do período definido pela legislação (12 meses) e após cumprir todos os requisitos exigidos, o permissionário poderá solicitar sua CNH "definitiva". O que muda na estética do documento é apenas o campo "permissão", que fica encoberto por um traço preto.

Para isso, no entanto, é preciso cumprir todos os requisitos exigidos pela Lei de Trânsito.

Tecnicamente o termo "CNH definitiva" é errado, já que remete a algo que é perpétuo, mas o direito de dirigir, que é uma licença concedida pelo estado, não é permanente, isso porque ele pode ser suspenso e/ou cassado.

O artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB, estabelece que somente será conferida a CNH definitiva àquele que <u>não tiver cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima ou grave</u>, nem seja reincidente em infrações médias, no período permissionário; e, em caso de registro deste tipo de infração, <u>obriga-se que **se reinicie todo o processo de habilitação**</u>, com todas as etapas realizadas anteriormente (curso teórico, exame escrito, curso prático e exame de prática de direção veicular), para a concessão de nova PPD.

Temos então, em complemento com o art. 256 do CTB, a penalidade de CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, que é uma penalidade administrativa de trânsito que **cancela** o documento de habilitação provisório.

O cancelamento se aplica, então, quando, no período permissionário (primeiro ano da habilitação), o condutor cometer qualquer infração de natureza grave ou gravíssima, ou, ainda, for reincidente em infrações médias, veja a previsão do artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB:

> *Art. 148. (…)*
> ***3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, <u>desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.</u>***
> ***4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação."***

Vale dizer que as demais penalidades previstas no art. 256 do CTB não se aplicam para o motorista permissionário.

Assim, diferentemente do que prevê os artigos 258 e 259 do CTB, para o motorista permissionário o sistema de pontos é diferente.

Isso porque a PPD não tem como base a pontuação para a perda do direito de dirigir, mas o requisito para adquirirem a CNH definitiva é não terem cometido infrações de natureza grave ou gravíssima nem serem reincidentes de infrações médias, ou seja, não pode cometer infrações médias mais de uma vez.

ATENÇÃO: Não há processo administrativo para apurar/DEFESA do cancelamento da PPD, o que temos é a possibilidade de recurso das infrações cometidas pelo permissionário.

Quando for defender um permissionário, toda atenção é devida. É preciso observar se a infração é de responsabilidade do condutor ou do proprietário, se houve venda do veículo, etc.

Ainda é preciso utilizar todas as instâncias recursais, como previsto no art. 290 do CTB, bem como estar atento às infrações administrativas.